

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA
4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG

SEBASTIÃO ÁLVARO NOGUEIRA, brasileiro, casado, aposentado, portador do RG nº 4.567.890 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 147.258.369-01, beneficiário do INSS nº 145.678.901-2, residente e domiciliado na Rua Padre Eustáquio, nº 780, Bairro Carlos Prates, Belo Horizonte/MG, CEP 30720-000, endereço eletrônico s.nogueira@email.com.br, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por intermédio de seu advogado que esta subscreve (procuração anexa), com fulcro nos artigos 319 e seguintes do Código de Processo Civil e nos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor aplicáveis à espécie, propor a presente

ACÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

em face de BANCO UFMG S.A., instituição financeira inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.222.333/0001-44, com sede na Avenida Paulista, nº 1.500, 12º andar, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01310-100, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

I – DOS FATOS

O Autor é aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, tendo sua subsistência custeada pela renda mensal decorrente de seu benefício previdenciário. Trata-se de consumidor, na forma do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, em posição de vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica perante a instituição financeira demandada.

Ao verificar o extrato de pagamento de seu benefício, o Autor constatou a existência de descontos mensais no valor de R\$ 172,00, efetuados desde Julho/2023, sob a rubrica de empréstimo consignado supostamente contratado junto ao Banco Réu. O Autor afirma, de forma categórica, que não reconhece a contratação de qualquer operação de crédito.

Ao tomar ciência dos descontos, o Autor procurou administrativamente o Banco Réu solicitando esclarecimentos acerca da origem do débito. A instituição limitou-se a informar a existência do contrato nº 715209834, celebrado em 14/06/2023, com valor liberado de R\$ 7.400,00, a ser pago em 72 parcelas mensais de R\$ 172,00, sem, contudo, apresentar documentação hábil que comprovasse a efetiva anuência e a legítima contratação.

O Autor jamais recebeu em seu endereço proposta comercial escrita, cartão magnético, chave de acesso ou cartão de assinatura relacionados a contrato celebrado com o Banco Réu, tampouco foi procurado por preposto ou correspondente bancário para tratar de operação de crédito.

O Autor jamais utilizou os valores indicados pelo Banco Réu como objeto da suposta operação de crédito, inexistindo em seus extratos movimentação compatível com a quantia alegadamente contratada.

Os valores descontados do benefício previdenciário configuram cobrança indevida, causando prejuízos de ordem material e moral, notadamente considerando a natureza alimentar da verba atingida.

II – DO DIREITO

II.1 – Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a legislação consumerista conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, com a responsabilidade objetiva da instituição financeira prevista na Súmula 479 do mesmo Tribunal e a inversão do ônus da prova do artigo 6º, VIII, da Lei nº 8.078/1990.

II.2 – Da inexistência de contratação e do ônus da prova

Cabe ao Banco Réu comprovar a regularidade da contratação impugnada, mediante apresentação de instrumento contratual assinado, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. A mera alegação da existência de contrato, desacompanhada de prova documental idônea, não legitima os descontos perpetrados no benefício previdenciário.

II.3 – Da repetição do indébito e dos danos morais

Impõe-se a restituição em dobro dos montantes descontados, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como a reparação dos danos morais decorrentes de descontos reiterados sobre verba alimentar sem respaldo contratual válido.

III – DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, requer-se a suspensão imediata dos descontos relativos ao contrato nº 715209834, porquanto recaem sobre verba alimentar destinada ao sustento do Autor.

IV – DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer o Autor:

a a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e seguintes do CPC;

b a inversão do ônus da prova, com fulcro no artigo 6º, VIII, do CDC;

c a concessão da tutela provisória de urgência, para suspensão imediata dos descontos relativos ao contrato nº 715209834;

d a citação do Banco Réu para, querendo, contestar a presente ação, sob pena de revelia;

e ao final, a procedência dos pedidos, para o fim de: (i) declarar a inexistência do débito relativo ao contrato nº 715209834; (ii) condenar o Banco Réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, corrigidos e acrescidos de juros legais; (iii) condenar o Banco Réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais);

f a condenação do Banco Réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios;

g provar o alegado por todos os meios em direito admitidos.

Dá-se à causa o valor de R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).

Nestes termos,
Pede deferimento.

Belo Horizonte/MG, 18/03/2024.

Dr. Henrique Vilaça Prado

OAB/MG 98.765

PROCURAÇÃO AD JUDICIA ET EXTRA

OUTORGANTE: SEBASTIÃO ÁLVARO NOGUEIRA, brasileiro, casado, aposentado, portador do RG nº 4.567.890 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 147.258.369-01, beneficiário do INSS nº 145.678.901-2, residente e domiciliado na Rua Padre Eustáquio, nº 780, Bairro Carlos Prates, Belo Horizonte/MG, CEP 30720-000.

OUTORGADO: Dr. Henrique Vilaça Prado, advogado inscrito na OAB/MG 98.765, com escritório profissional situado na Rua da Bahia, nº 1.200, sala 704, Centro, Belo Horizonte/MG, endereço eletrônico henrique.prado@advogados.com.br.

PODERES: pelo presente instrumento particular, o Autor nomeia e constitui seu bastante procurador o outorgado acima qualificado, a quem confere amplos poderes para o foro em geral, com a cláusula ad judicia et extra, nos termos do artigo 105 do Código de Processo Civil, podendo propor as ações competentes e defendê-lo nas contrárias, conferindo-lhe ainda poderes especiais para transigir, desistir, receber, dar quitação, firmar acordo extrajudicial e substabelecer.

Belo Horizonte/MG, 18/03/2024.

SEBASTIÃO ÁLVARO NOGUEIRA

CPF: 147.258.369-01

DOCUMENTO DE IDENTIDADE (CÓPIA DIGITALIZADA)

Anexo à petição inicial – juntada pela parte autora

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - MG

REGISTRO GERAL

4.567.890 SSP/MG

NOME

SEBASTIÃO ÁLVARO NOGUEIRA

DATA DE NASCIMENTO

NATURALIDADE

04/11/1966

Belo Horizonte/MG

CPF

147.258.369-01

FILIAÇÃO

(dados suprimidos nesta cópia)